Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

Председателям окружных (флотских) военных судов

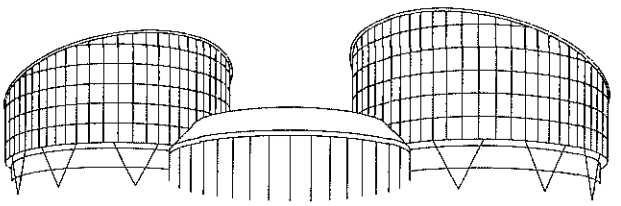
11 сентября 2013 г. № ОК-295/13

На № 14-4198-13 от 30.08.2013

Направляется для сведения и использования в практической деятельности с целью недопущения в судебной работе нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) копия неофициального перевода на русский язык постановления Европейского Суда по правам человека по жалобе № 14805/02 «Зеленкевич и другие против России» (вынесено и вступило в силу 20 июня 2013 года), которым установлены нарушения статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции, выразившиеся в отмене в порядке надзора Президиумом Северо-Кавказского окружного военного суда вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных в пользу заявителей.

В.В. Хомчик

13/0173354/001



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ РАЗМЕЩЕН
НА САЙТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

www.echr.coe.int

В РАЗДЕЛЕ HUDOC

ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

ДЕЛО «ЗЕЛЕНКЕВИЧ И ДРУГИЕ против РОССИИ»

(Жалоба № 14805/02)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. СТРАСБУРГ

Вынесено и вступило в силу 20 июня 2013 г.

Настоящее постановление вступило в силу, может быть подвергнуто редакционной правке.

По делу «Зеленкевич и другие против России»,
Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), заседая Комитетом, в состав которого вошли:
Элизабет Штайнер, *Председатель,*
Мирьяна Лазарова Трайковска,
Линос-Александр Сицильянос, *судьи,*
и Андрэ Вампаш, *Заместитель Секретаря Секции,*
проведя 28 мая 2013 г. совещание по делу за закрытыми дверями,
вынес следующее постановление, утвержденное в вышеназванный день:

ПРОЦЕДУРА

1. Дело было инициировано жалобой (№ 14805/02) против Российской Федерации, поступившей в Европейский Суд согласно статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») от пяти граждан Российской Федерации — Константина Игоревича Зеленкевича, Ирины Валентиновны Зеленкевич, Сергея Викторовича Сосновского, Светланы Евгеньевны Елисеевой (Сосновской) и Ивана Николаевича Анпилова (далее — «заявители») 14 марта 2002 г.

2. Интересы властей Российской Федерации (далее — «Власти») представляли П. Лаптев и впоследствии Г. Матюшкин, бывший и действующий Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека соответственно.

3. 30 августа 2006 г. жалоба была коммуницирована Властям.

ФАКТЫ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

4. Заявители родились в 1962, 1962, 1967, 1969 и 1962 г.г. соответственно и проживают в г. Буденновске Ставропольского края.

Представленные заявителями факты дела можно резюмировать следующим образом.

5. Трое заявителей, С.В. Сосновский, С.Е. Елисеева и И.Н. Анпилов, являются действующими военнослужащими. Двое заявителей, К.И. Зеленкевич и И.В. Зеленкевич, уволились из вооруженных сил в 1998 и 1999 г.г. соответственно.

Заявители, будучи в рассматриваемый период времени действующими военнослужащими, имели право на получение специальной ежемесячной надбавки за участие в боевых действиях.

6. 25 апреля 2001 г. заявители обратились в суд с иском к воинской части, требуя выплаты задолженности по специальной надбавке.

7. 19 сентября 2001 г. Пятигорский гарнизонный военный суд Северо-Кавказского военного округа частично удовлетворил исковые требования заявителей и присудил им различные суммы, подлежащие определению ответчиком на основании заработной платы заявителей, помноженной на их личный коэффициент, включая, в том числе, 19 301 руб. 19 коп. и 69 822 руб. 48 коп. К.И. Зеленкевичу; 24 092 руб. 98 коп. И.В. Зеленкевич; 170 765 руб. С.В. Сосновскому; 103 246 руб. 40 коп. С.Е. Елисеевой; 50 947 руб. И.Н. Анпилову с учетом индекса инфляции в регионе на день фактической выплаты.

8. Данное решение обжаловано не было и вступило в законную силу 2 октября 2001 г.

9. 22 октября 2001 г. суд выдал исполнительные листы. Заявители направили их в местное отделение Государственного казначейства. 14 декабря 2001 г. исполнительные листы были возвращены заявителям неисполненными. Министерство финансов пояснило, что должник не обладал доступными средствами, которые могли бы быть использованы для выплаты присужденных сумм. Заявителям посоветовали направить исполнительные листы в Министерство обороны, что они и сделали позже.

10. 11 апреля 2002 г. председатель Северо-Кавказского окружного военного суда обратился с протестом в порядке надзора на решение от 19 сентября 2001 г. и распорядился приостановить исполнительное производство.

11. 11 июня 2002 г. Президиум Северо-Кавказского окружного военного суда отменил в порядке надзора решение от 19 сентября 2001 г. из-за неправильного применения норм материального права судом первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

12. 21 ноября 2002 г. Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении требований заявителей в полном объеме.

13. 8 января 2003 г., рассмотрев кассационную жалобу заявителей на решение от 21 ноября 2002 г., Северо-Кавказский окружной военный суд оставил названное решение без изменения.

ПРАВО

I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ И СТАТЬИ 1 ПРОТОКОЛА № 1 В СВЯЗИ С ПЕРЕСМОТРОМ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

14. Заявители жаловались на то, что отмена в порядке надзора вступивших в силу судебных решений, вынесенных в их пользу, нарушила их права, предусмотренные статьей 6 Конвенции и статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции, которые в части, имеющей отношение к настоящему делу, гласят следующее:

Пункт 1 статьи 6

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях... имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок...судом...»

Статья 1 Протокола № 1

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права...»

A. Приемлемость

15. Ссылаясь на постановление Большой Палаты по делу *«Пеллегрин против Франции»* (*Pellegrin v. France*, жалоба № 28541/95, ECHR 1999-VIII), Власти утверждали, что жалоба заявителей по статье 6 была несовместима *ratione materiae* с Конвенцией, поскольку заявители были военнослужащими.

16. Европейский Суд отмечает, что он уже рассматривал этот довод Властей и отклонял его в предыдущих аналогичных делах (см. постановление Европейского Суда от 3 апреля 2008 г. по делу *«Тецен против России»* (*Tetsen v. Russia*), жалоба № 11589/04, пункт 18, и постановление Европейского Суда от 7 июня 2007 г. по делу *«Довгучиц против России»* (*Dovguchits v. Russia*), жалоба № 2999/03, пункт 19). Соответственно, статья 6 применима к их делам. Следовательно, возражение Властей подлежит отклонению.

17. Суд отмечает, что данная жалоба не является явно необоснованной по смыслу подпункта «а» пункта 3 статьи 35 Конвенции. Суд также отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо иным основаниям. Следовательно, она должна быть признана приемлемой.

Б. Существо жалобы

1. Статья 6 Конвенции

(а) Пересмотр в порядке надзора: правовая определенность

18. Заявители утверждали, что отмена вступившего в силу судебного решения, вынесенного национальными судами в их пользу, нарушила принцип правовой определенности и, следовательно, их право на доступ к суду и право на мирное пользование своим имуществом.

19. Власти заявили, что пересмотр в порядке надзора был законным и необходимым для исправления существенных ошибок, допущенных нижестоящими судами. Они представили информацию о нормах материального права, которые якобы были проигнорированы судами низшей инстанции. По мнению Властей, судебное решение не может считаться справедливым и законным, а судебная защита — эффективной, без исправления судебных ошибок. По мнению Властей, национальные суды соблюли справедливый баланс между интересами заявителей и необходимостью обеспечения надлежащего отправления правосудия (см. постановление Европейского Суда по делу *«Никитин против России»* (*Nikitin v. Russia*), жалоба № 50178/99, пункты 58–59, ECHR 2004-VIII).

20. Европейский Суд напоминает, что правовая определенность, будучи одним из фундаментальных аспектов верховенства права, предполагает соблюдение принципа *res judicata*, то есть принципа окончательного характера судебных решений. Отступление от этого принципа является оправданным лишь тогда, когда оно обусловлено обстоятельствами существенного и непреодолимого характера, такими, как исправление существенных недостатков или судебной ошибки (см. постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу *«Брумареску против Румынии»* (*Brumărescu v. Romania*), жалоба № 28342/95, пункт 61, ECHR 1999-VII, и постановление Европейского Суда по делу *«Рябых против России»* (*Ryabykh v. Russia*), жалоба № 52854/99, пункты 51–52, ECHR 2003-IX).

21. Суд должен рассмотреть вопрос о том, было ли применение процедур пересмотра в порядке надзора в настоящих делах оправдано ввиду обстоятельств существенного и непреодолимого характера, таких, как исправление существенных недостатков или судебной ошибки (см. пункт 20 выше).

22. Европейский Суд, прежде всего, отмечает, что неправильное применение норм материального права судом первой инстанции было единственной причиной, указанной вышестоящими судами, для отмены вступивших в законную силу судебных решений в порядке надзора. В компетенцию Суда не входит повторное рассмотрение

вопроса о том, какие положения национального законодательства должны были применяться к делам заявителей. Признавая необходимость исправления судебных ошибок и обеспечения единообразного применения судебной практики, подчеркнутых Властями, Суд считает, что они не должны достигаться любой ценой и, в особенности, с пренебрежением к доверию заявителей к принципу *res judicata*. Власти должны соблюдать строгий баланс между интересами заявителей и необходимостью обеспечения должного отправления правосудия (см. упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу *«Никитин против России»*, пункт 59).

23. Суд считает, что в данных делах власти не соблюли необходимый баланс в этом отношении. Кроме того, Суд вновь повторяет о своем последовательном подходе, согласно которому, в отсутствие существенных нарушений в разбирательстве, завершившемся вынесением решения, которое впоследствии вступило в силу, несогласие стороны с оценкой судов первой и второй инстанций не является обстоятельством существенного и непреодолимого характера, требующим отмены этого решения и возобновления судопроизводства по делу заявителя (см. упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу *«Довгучиц против России»*, пункт 30, и постановление Европейского Суда от 18 января 2007 г. по делу *«Кот против России»* (*Kot v. Russia*), жалоба № 20887/03, пункт 29). Власти не выдвинули никаких доводов, которые могли бы побудить Суд прийти к иному выводу в настоящем деле. Соответственно, по настоящему делу было допущено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.

(б) Пересмотр в порядке надзора: процессуальный аспект

24. Заявители также жаловались на процессуальные нарушения, а также на фактические и правовые ошибки, допущенные при пересмотре в порядке надзора.

Суд полагает, что, поскольку выше он уже пришел к выводу о том, что нарушение права заявителей на «доступ к суду» было вызвано самим фактом использования процедуры пересмотра в порядке надзора, рассмотрение вопроса о том, были ли процессуальные гарантии статьи 6 доступны в ходе этой процедуры, не является необходимым (см. постановление Европейского Суда от 5 апреля 2005 г. по делу *«Волкова против России»* (*Volkova v. Russia*), жалоба № 48758/99, пункт 39).

2. Статья 1 Протокола № 1

25. Суд повторяет, что существование задолженности, признанной вступившим в законную силу судебным решением, представляет собой «имущество» взыскателя по смыслу статьи 1 Протокола № 1

(см. постановление Европейского Суда от 6 октября 2005 г. по делу *«Андросов против России»* (*Androsov v. Russia*), жалоба № 63973/00, пункт 69). Европейский Суд во многих делах приходил к выводу, что отмена вступивших в силу судебных решений в порядке надзора подрывала доверие заявителей в возможности разрешения их спора вступившим в силу судебным решением и лишала их возможности получить деньги, которые они со всем основанием ожидали получить (см., среди прочих, постановление Европейского Суда от 8 апреля 2010 г. по делу *«Синицева и другие против России»* (*Sizintseva and Others v. Russia*), жалоба № 38585/04 и др., пункт 35). Соответственно, имело место нарушение требований статьи 1 Протокола № 1.

II. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ И СТАТЬИ 1 ПРОТОКОЛА № 1 В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

26. Заявители жаловались на неисполнение решения суда, вынесенного в их пользу. Они ссылались на пункт 1 статьи 6 Конвенции и статью 1 Протокола № 1 к Конвенции, содержимое которых приводилось выше.

27. Власти утверждали, что причиной неисполнения решения суда от 19 сентября 2001 г. являлась его отмена в порядке надзора. По утверждению Властей, протест о пересмотре в порядке надзора решения суда от 19 сентября 2001 г. был принесен председателем Северо-Кавказского окружного военного суда на ранней стадии, и заявители были проинформированы об этом протесте по крайней мере 1 февраля 2001 г. Следовательно, длительность исполнительного производства, исчисляемая до этого дня, составляла меньше года, что не является чрезмерным с учетом прецедентного права Европейского Суда (см. решение Европейского Суда от 10 ноября 2005 г. по делу *«Пресняков против России»* (*Presnyakov v. Russia*), жалоба № 41145/02).

28. Суд напоминает, что принципы, устанавливающие, что вступившее в законную силу решение суда не может быть оспорено и должно исполняться в обязательном порядке, представляют собой две составляющие одного и того же общего понятия — права на доступ к суду. Принимая во внимание установление нарушений статьи 6 в связи с отменой судебных решений в надзорном порядке, Европейский Суд полагает, что нет необходимости отдельно рассматривать вопрос об их последующем неисполнении органами власти (см. постановление Европейского Суда от 15 февраля 2007 г. по делу *«Борис Васильев против России»* (*Boris Vasilyev v. Russia*), жалоба № 30671/03, пункты 41–42, и постановление Европейского Суда по делу *«Синицева и другие против России»* (*Sizintseva and Others*), пункт 39). Таким

образом, Суд не считает необходимым рассматривать отдельно вопрос о неисполнении решений суда, поскольку судебные решения в пользу заявителей были отменены в течение относительно короткого промежутка времени после их вступления в законную силу.

III. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ

29. Статья 41 Конвенции предусматривает следующее:

> «Если Суд устанавливает, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

А. Ущерб

30. Заявители требовали в качестве компенсации материального ущерба суммы, присужденные им решениями национальных судов, которые впоследствии были отменены в надзорном порядке.

31. Власти утверждали, что решение суда было частично исполнено в отношении К.И. Зеленкевича.

32. Суд повторяет, что в соответствии с правилом 60 Регламента Суда любое требование о справедливой компенсации должно быть детализировано и подаваться в письменном виде с приложением соответствующих подтверждающих документов. В противном случае Суд может отклонить требование полностью или частично.

33. Суд отмечает, что заявители не представили подробных требований о справедливой компенсации. Поэтому Европейский Суд не может рассчитать ее на основании решений национальных судов, поскольку в последних не указывались конкретные суммы, подлежащие выплате ответчиком, а вместо этого приводился метод их калькуляции, в том числе на основании определенной информации, доступной только органу-ответчику.

34. Принимая во внимание принципы, изложенные в пункте 34 выше, Суд считает целесообразным отклонить требования о возмещении материального ущерба как необоснованные.

35. Заявители не представили требований о возмещении морального вреда.

36. Следовательно, Суд ничего не присуждает в этом отношении.

Б. Расходы и издержки

37. Заявители не требовали возмещения издержек и расходов.

38. Следовательно, Суд ничего не присуждает в этом отношении.

B. Проценты за просрочку платежа

39. Суд считает, что процентная ставка при просрочке платежей должна быть установлена в размере предельной годовой процентной ставки по займам Европейского центрального банка плюс три процента.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ЕДИНОГЛАСНО:

1. *объявляет* жалобу на нарушение статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 в связи с неисполнением и отменой в порядке надзора судебного решения, вынесенного в пользу заявителей, приемлемой, а остальные жалобы — неприемлемыми;

2. *постановляет*, что имело место нарушение статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в связи с отменой в порядке надзора решения суда от 19 сентября 2001 г., вынесенного в пользу заявителей;

3. *постановляет*, что нет необходимости отдельно рассматривать жалобу на нарушение статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции ввиду неисполнения решения суда от 19 сентября 2001 г. и ввиду предполагаемых нарушений, допущенных в ходе пересмотра в порядке надзора;

4. *отклоняет* требования заявителей о справедливой компенсации.

Совершено на английском языке, уведомление о постановлении направлено в письменном виде 20 июня 2013 г. в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Андрэ Вампаш
Заместитель Секретаря

Элизабет Штайнер
Председатель